

Actores

Actores directamente implicados

- **Encausado / penado / interno:** persona sobre la que recaen las recomendaciones del sistema. Como encausado, le afecta ReJust-Sentencia (propuesta de fallo y pena). Ya en prisión, le afecta ReJust-Seguimiento (permisos, grado, libertad condicional y sanciones). Es el actor más afectado y el que menos control tiene sobre sus datos.
- **Juez o tribunal sentenciador:** usuario de ReJust-Sentencia. La potestad de juzgar le corresponde en exclusiva (Constitución Española, 1978, art. 117.3), por lo que el sistema solo propone. Corre el riesgo de aceptar la propuesta sin revisarla (sesgo de automatización).
- **Juez de Vigilancia Penitenciaria:** usuario de ReJust-Seguimiento. Resuelve sobre permisos, grado, libertad condicional y sanciones.
- **Ministerio Fiscal y abogado defensor:** ambos necesitan conocer los datos y criterios del sistema para poder cuestionar sus recomendaciones en igualdad de armas (Constitución Española, 1978, art. 24).
- **Víctimas:** les interesa la reparación y que su seguridad se tenga en cuenta en permisos y libertad condicional (Ley 4/2015).
- **Personal penitenciario:** genera los informes que alimentan el sistema y a la vez es grabado por las cámaras. Corre el riesgo de que su criterio quede subordinado al del modelo.

Actores institucionales y regulatorios

- **Administración penitenciaria:** la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y, en Cataluña, la Generalitat, que ya usa RisCanvi para evaluar la reincidencia (Éticas Foundation, 2021). Una auditoría de ese sistema detectó falta de fiabilidad y transparencia ("Algorithm used in Catalan prisons", 2024).
- **CGPJ y Ministerio de Justicia:** gobiernan la tecnología judicial. El CGPJ ya regula el uso de IA por jueces (Instrucción 2/2026).
- **Proveedor tecnológico:** desarrolla los modelos y, al tratarse de un sistema de alto riesgo, debe cumplir obligaciones de supervisión humana, calidad de datos y documentación (Reglamento (UE) 2024/1689, 2024).
- **Autoridades de supervisión:** la AESIA para el Reglamento de IA y la AEPD para los datos con fines penales (Ley Orgánica 7/2021; Directiva (UE) 2016/680).

Actor elegido: el interno

Postura: desconfianza condicionada. No rechaza la tecnología, pero sí ser evaluado de forma opaca y permanente.

Intereses:

- No ser juzgado por variables que no controla y que pueden discriminar, como ocurrió con COMPAS (Angwin et al., 2016).
- Recibir explicaciones comprensibles y poder recurrir las decisiones.

- Proteger su intimidad y dignidad frente a la vigilancia, ya que conserva sus derechos fundamentales (Constitución Española, 1978, art. 25.2).
- Evitar que una puntuación de riesgo alta frene su reinserción.

Qué exigiría: supervisión humana real, acceso a sus datos, derecho a impugnar y auditorías de sesgo.

Referencias

Algorithm used in Catalan prisons has "substantial deficiencies", audit finds. (2024, 8 de agosto). *Euronews*.

<https://euronews.com/next/2024/08/08/algorithm-used-in-catalan-prisons-has-substantial-deficiencies-audit-finds>

Angwin, J., Larson, J., Mattu, S. y Kirchner, L. (2016, 23 de mayo). Machine bias. *ProPublica*.

<https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing>

Constitución Española. *Boletín Oficial del Estado*, 311, de 29 de diciembre de 1978.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229>

Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales. *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 119, de 4 de mayo de 2016.

<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj>

Éticas Foundation. (2021). *Observatorio de Algoritmos con Impacto Social (OASI)*.

<https://eticasfoundation.org/oasi/>

Instrucción 2/2026, de 28 de enero, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. *Boletín Oficial del Estado*, 27, de 30 de enero de 2026.

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2026-2205>

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. *Boletín Oficial del Estado*, 101, de 28 de abril de 2015. <https://www.boe.es/eli/es/l/2015/04/27/4/con>

Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. *Boletín Oficial del Estado*, 126, de 27 de mayo de 2021.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-8806>

Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial). *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 2024/1689, de 12 de julio de 2024. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>